

Hinweis / Notice

Akte: ki-recht-verbotene-praktik-social-scoring-abgrenzung-kommune-chemnitz

Deutsch

Diese Testakte wurde mit KI generiert und ist ein Experiment.

Benutzung auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr.

English

This test case file was generated with AI and is an experiment.

Use at your own responsibility and risk.

teams_chat_sozialamt_kompass_2026-03.txt

chat/teams_chat_sozialamt_kompass_2026-03.txt

Microsoft-Teams-Chat-Export (Auszug)

Kanal: Sozialamt SG Leistung - KOMPASS Anwenderrunde

Exportiert am: 05.05.2026 durch IT-Koordination (Ticket INC-2026-1197)

Zeitraum: 04.03.2026 bis 02.04.2026

[04.03.2026 08:52] Katrin Pöhlmann:

Guten Morgen. Kurze Frage: Ich habe hier Leute in Klasse C, die im Leistungsverfahren voellig unauffaellig sind. Wenn ich mir die Faktoren ansehe, sind das fast nur Bibliotheksmahnungen und Parkknoellchen. Ist das gewollt?

[04.03.2026 09:05] Erik Baumgartl:

Ja, das ist so eingestellt. Der Score zieht die Punkte aus mehreren Quellen. Steht in der Systembeschreibung, Version 4.2.

[04.03.2026 09:11] Katrin Pöhlmann:

Aber dann bestrafen wir jemanden bei der Grundsicherung dafür, dass er ein Buch zu spaet zurueckgibt. Das fuehlt sich falsch an.

[12.03.2026 15:22] Katrin Pöhlmann:

Konkreter Fall BK-018: ohne die fachfremden Punkte wäre die Frau in Klasse A. Mit Bibliothek, Parken, Schwarzfahren und Abfall ist sie in C und muss jetzt alle drei Monate vorsprechen. Das ist ein Sprung über zwei Klassen.

[12.03.2026 15:40] Erik Baumgartl:

Ich habe das der Projektleitung gemeldet. Antwort war: so beauftragt, bitte nicht selbst herausrechnen.

[20.03.2026 11:03] Norbert Kittler:

Mir fällt auf, dass die Betroffenen gar nicht wissen, woher die Punkte kommen. Wenn jemand fragt, was soll ich sagen? Wir haben denen gesagt, wir nutzen nur unsere eigenen Leistungsdaten.

[20.03.2026 11:19] Katrin Pöhlmann:

Genau das ist der Punkt. Nach aussen heißt es fachbereichsintern, tatsächlich ziehen wir aus vier weiteren Toepfen. Ich möchte das nicht ausbaden, wenn das mal hochkommt.

[02.04.2026 16:47] Erik Baumgartl:

Es gibt jetzt eine Beschwerde (Frau H., Fall BK-018). Geht ans Rechtsamt und wohl auch an den Datenschutz. Mal sehen, was rauskommt.

2025-12-03_semmler_an_achterberg_konnektoren.emleml/2025-12-03_semmler_an_achterberg_konnektoren.eml

Von	Frauke Semmler <f.semmler@stadt-chemnitz.de>
An	Sören Achterberg <s.achterberg@kommunaldata.de>
Kopie	Projektbuero KOMPASS <kompass@stadt-chemnitz.de>
Datum	Wed, 03 Dec 2025 10:07:55 +0100
Betreff	KOMPASS Einführung - welche Konnektoren schalten wir frei?

Sehr geehrter Herr Achterberg,

für den Go-Live am 01.02. müssen wir die Datenquellen festlegen. Der Amtsleiter möchte, dass der Score "aussagekraeftig" ist und nicht nur die Mitwirkung im Leistungsverfahren abbildet. Er hat gefragt, ob wir auch Auffaelligkeiten aus anderen Bereichen einbeziehen können, die zeigen, wie zuverlaessig sich jemand gegenüber der Stadt verhaelt.

Konkret dachten wir an: offene Bibliotheksmahnungen, nicht bezahlte Parkknoellchen, gemeldete Schwarzfahrten bei der CVAG und Sperrmuell-Verstöße. Ist das technisch machbar?

Uns ist bewusst, dass wir gegenüber dem Stadtrat von "fachbereichsinternen Daten" gesprochen haben. Der Amtsleiter meint, das sei kein Problem, solange es staedtische Daten bleiben. Bitte behandeln Sie das vertraulich.

Mit freundlichen Grüßen
Frauke Semmler
Projektleitung KOMPASS
Stadt Chemnitz, Amt für Digitalisierung und Organisation
Telefon 0371 488-2210

2025-12-05_achterberg_antwort_konnektoren.emleml/2025-12-05_achterberg_antwort_konnektoren.eml

Von	Sören Achterberg <s.achterberg@kommunaldata.de>
An	Frauke Semmler <f.semmler@stadt-chemnitz.de>
Datum	Fri, 05 Dec 2025 14:33:12 +0100
Betreff	AW: KOMPASS Einführung - welche Konnektoren schalten wir frei?

Sehr geehrte Frau Semmler,

technisch ist das alles machbar. Wir haben Standard-Konnektoren für Bibliothek, Ordnungsamt, Verkehrsbetrieb und Abfallwirtschaft. Die Gewichte können wir frei einstellen; als Vorschlag: Schwarzfahren minus zehn, Bibliotheksmahnung minus sechs, Parkverstoss minus fünf, Abfall minus vier. So schlagen die fachfremden Punkte spuerbar durch.

Einen Hinweis muss ich aber loswerden: Wenn Sie Daten aus voellig verschiedenen Lebensbereichen zusammenfuehren und daran Nachteile bei Sozialleistungen knuepfen, bewegen Sie sich möglicherweise im Bereich der verbotenen sozialen Bewertung nach der KI-Verordnung. Das sollten Sie mit Ihrem Rechtsamt klären. Wir schalten frei, was Sie beauftragen, aber die rechtliche Bewertung liegt bei Ihnen.

Wenn Sie möchten, liefern wir wahlweise eine reine Sozialamt-Konfiguration.

Mit freundlichen Grüßen
Sören Achterberg
Geschäftsführer
KommunalData Analytics GmbH

2026-04-17_semmler_antwort_poehlmann_bk018.eml

eml/2026-04-17_semmler_antwort_poehlmann_bk018.eml

Von	Frauke Semmler <f.semmler@stadt-chemnitz.de>
An	Katrin Pöhlmann <k.poehlmann@stadt-chemnitz.de>
Kopie	Erik Baumgartl <e.baumgartl@stadt-chemnitz.de>
Datum	Fri, 17 Apr 2026 12:06:55 +0200
Betreff	AW: Beschwerde Fall BK-018 - wie antworten wir auf den Auskunftsantrag?

Liebe Frau Pöhlmann,

danke für die Vorbereitung. Bitte noch nicht rausschicken. Zum Vorgehen:

1. Die Eingangsbestätigung an Frau Hentschel kann raus, aber bitte nur der erste Absatz aus Ihrem Entwurf (Eingang 08.04., Bearbeitung läuft, Weiterleitung an das Rechtsamt).
2. Die Tabelle mit der Alternativberechnung nehmen Sie bitte raus. Dass der Fall ohne die vier G-Faktoren bei 83 Punkten in Klasse A läge statt bei 58 in Klasse C, ist Stand heute eine interne Arbeitsgröße. Das Rechtsamt prüft gerade den gesamten Komplex (Az. 30-KI-2026-011), solange geben wir keine Bewertungen oder Vergleichsrechnungen nach draußen. Die Auskunft zu den einzelnen Datenquellen stellen wir zusammen, sobald die Prüfung durch ist.
3. Der Turnus der persönlichen Vorsprache (alle drei Monate) bleibt bis auf Weiteres, wie in der Maßnahmen-Matrix hinterlegt. Bitte keine Einzelfallabweichung ohne Rücksprache.
4. Zu Ihrer Frage, ob wir Frau Hentschel sagen können, woher die Punkte kommen: die Faktorliste liegt der Datenschutzbeauftragten vor, Frau Sonntag meldet sich dazu nächste Woche.

Ich weiß, dass Sie und Herr Baumgartl das anders sehen. Die Entscheidung über die Konnektoren liegt aber nicht bei der Anwenderrunde.

Viele Grüße

Frauke Semmler

Projektleitung KOMPASS

Amt für Digitalisierung und Organisation, Stadt Chemnitz

Telefon 0371 488-5540

-----Ursprüngliche Nachricht-----

Von: Katrin Pöhlmann <k.poehlmann@stadt-chemnitz.de>

Gesendet: Mittwoch, 15. April 2026 09:48

An: Frauke Semmler <f.semmler@stadt-chemnitz.de>

Betreff: Beschwerde Fall BK-018 - wie antworten wir auf den Auskunftsantrag?

Liebe Frau Semmler,

zur Beschwerde von Frau Hentschel vom 08.04. (LST-2026-2087, im System BK-018): sie bittet um Auskunft, welche Daten aus welchen Bereichen einfließen, und um eine Berechnung ohne die fachfremden Punkte. Beides liegt bei uns ja vor. Ich habe einen Antwortentwurf mit einer kleinen Tabelle gemacht (Faktoren, Herkunft, Abzug, Score mit und ohne G-Faktoren). Ohne die G-Faktoren wäre sie in Klasse A. Kann das so raus? Und was sage ich ihr zur Frage, ob das rechtmäßig ist? Da würde ich ehrlich gesagt gern auf das Rechtsamt verweisen.

Der Vollständigkeit halber: die Dame war im Leistungsverfahren immer zuverlässig, das sieht auch Herr Kittler so.

Viele Grüße
Katrín Pöhlmann
SG Leistung, Sozialamt

2026-06-16_vahrenholt_an_ol_untersagungsrisiko.eml

eml/2026-06-16_vahrenholt_an_ol_untersagungsrisiko.eml

Von	"Dr. Cornelia Vahrenholt" <c.vahrenholt@stadt-chemnitz.de>
An	Oberbuergermeister-Büro <ob@stadt-chemnitz.de>
Kopie	Sozialamt Leitung <sozialamt-leitung@stadt-chemnitz.de>, Ilka Sonntag <datenschutz@stadt-chemnitz.de>
Datum	Tue, 16 Jun 2026 09:41:20 +0200
Betreff	KOMPASS - Anhörung der Bundesnetzagentur, dringender Handlungsbedarf

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Bundesnetzagentur hat uns als Marktueberwachungsbehoerde zur Stellungnahme aufgefordert (Az. BNetzA-KI-2026-0473). Der Verdacht lautet: verbotene soziale Bewertung.

Nach Auswertung der Faktortabelle und der Fallstichprobe muss ich deutlich warnen. Von dreissig ausgewerteten Fällen verschlechtern sich achtzehn allein aufgrund fachfremder Daten (Bibliothek, Parken, Schwarzfahren, Abfall) um mindestens eine Score-Klasse; acht davon rutschen in Klassen mit erhöhter oder verschärfter Kontrolle bis hin zu Leistungskuerzung ab. In einem Fall (BK-018) sind es sogar zwei Klassen. Das ist genau die kontextuebergreifende, benachteiligende Wirkung, die der Verbotstatbestand adressiert.

Erschwerend kommt hinzu, dass wir dem Stadtrat "nur fachbereichsinterne Daten" zugesagt hatten, während die Systembeschreibung des Dienstleisters vier fachfremde Konnektoren auffuehrt.

Meine dringende Empfehlung: die fachfremden Konnektoren sofort deaktivieren, die Betroffenen informieren, alle Einstufungen überprüfen. Alles Weitere im Vermerk. Wir sollten der Behörde proaktiv die Deaktivierung melden.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Cornelia Vahrenholt

Rechtsraetin, Rechtsamt der Stadt Chemnitz

Telefon 0371 488-3012

04_score_faktoren_2026-03.csv

Faktor_ID	Bezeichnung	Herkunftskontext	abgebender_Fachbereich	Abzug_pro_Vorfall
F1	Fehlende Mitwirkung im Leistungsverfahren	fachbereichsintern	Sozialamt	8
F2	Versäumter Termin beim Sozialamt	fachbereichsintern	Sozialamt	5
F3	Unvollständige Antragsunterlagen	fachbereichsintern	Sozialamt	4
G1	Offene Mahnung Stadtbibliothek	kontextfremd	Kultur/Bibliothek	6
G2	Nicht bezahlter Parkverstoss	kontextfremd	Ordnungsamt	5
G3	Beförderungserleichterung OePNV (gemeldet)	kontextfremd	Verkehrsbetrieb	10
G4	Verstoss Abfallsatzung (Sperrmüll)	kontextfremd	Abfallwirtschaft	4

05_massnahmen_matrix_2026-03.csv

Score_Klasse	Score_Bereich	Einstufung	Konsequenz
A	80-100	Kooperativ	volle Leistungsgewährung; Regelprüfung jährlich; keine zusätzliche Vorsprache
B	60-79	Unauffällig	normale Bearbeitung; Regelprüfung jährlich
C	40-59	Erhöhtes Risiko	erhöhte Kontrolldichte; verpflichtende Vorsprache alle drei Monate; Leistungsprüfung halbjährlich
D	0-39	Hohes Risiko	verschärfte Kontrolle; monatliche Vorsprachepflicht; Leistungen unter Vorbehalt und gekürzte Vorschüsse

06_buerger_stichprobe_2026-03.csv

Fall_ID	F1_Mitwirkun g	F2_Termin	F3_Unterlag en	G1_Biblioth ek	G2_Parken	G3_OePNV	G4_Abfall
BK-001	0	0	1	1	1	0	0
BK-002	1	1	0	1	1	0	1
BK-003	0	1	1	0	0	1	0
BK-004	1	0	1	1	1	1	0
BK-005	2	1	0	1	1	0	0
BK-006	1	1	1	1	0	1	1
BK-007	0	0	0	1	1	1	1
BK-008	2	2	1	1	1	1	0
BK-009	1	2	0	0	1	1	1
BK-010	3	1	1	1	1	1	1
BK-011	0	0	0	0	0	0	0
BK-012	1	0	0	1	0	0	0
BK-013	2	1	1	1	1	1	1
BK-014	1	1	0	1	1	0	0
BK-015	4	2	1	0	0	1	0
BK-016	0	1	0	1	1	1	1
BK-017	2	0	2	1	1	0	1
BK-018	1	1	1	1	1	1	1
BK-019	0	2	0	0	1	0	0
BK-020	3	2	1	1	1	1	0
BK-021	0	0	1	1	0	0	1
BK-022	1	0	0	0	1	1	0
BK-023	2	1	1	0	0	0	0
BK-024	5	2	1	1	1	1	1
BK-025	0	0	0	1	1	0	0
BK-026	1	1	1	0	1	1	1
BK-027	2	2	2	1	1	1	1
BK-028	0	1	0	1	0	1	0
BK-029	1	0	1	0	0	0	1
BK-030	3	3	1	1	1	1	1

Projektbeschreibung — Kommunales Priorisierungs- und Assistenzsystem „KOMPASS“

Stadt Chemnitz

Sozialamt in Zusammenarbeit mit dem Amt für Digitalisierung und Organisation

Bahnhofstraße 53, 09111 Chemnitz

Telefon: 0371 488-0 | E-Mail: sozialamt@stadt-chemnitz.de

Dokument-ID: CH-KOMPASS-PB-2025-01 | Stand: 14.10.2025 | Verantwortlich: Amtsleiter Sozialamt Dr. Reinhard Kpalus; Projektleitung Frauke Semmler

1 Ausgangslage und Ziel

Die Stadt Chemnitz beabsichtigt, die Bearbeitung von Anträgen im Bereich der existenzsichernden Leistungen effizienter und einheitlicher zu gestalten. Hierzu soll das System „KOMPASS“ der KommunalData Analytics GmbH eingeführt werden. KOMPASS ermittelt für jede Person einen sogenannten Kooperations-Score, der die Zusammenarbeit der Person mit der Verwaltung abbilden soll und die Priorisierung sowie die Kontrolldichte in der Sachbearbeitung steuert.

2 Funktion des Kooperations-Scores

Der Kooperations-Score ist eine Punktzahl zwischen 0 und 100. Ein hoher Wert steht für eine reibungslose Zusammenarbeit, ein niedriger Wert für wiederholte Auffälligkeiten. Auf Grundlage des Scores werden die Personen in Klassen eingeteilt, an die sich abgestufte Bearbeitungs- und Kontrollmaßnahmen knüpfen (siehe Maßnahmen-Matrix, Aktenstück 05).

3 Datengrundlage

3.1 Grundsatz

Der Kooperations-Score wird ausschließlich aus fachbereichsinternen Daten des Sozialamtes gebildet. Es fließen ausschließlich Informationen aus dem laufenden Leistungsverhältnis ein, insbesondere die Mitwirkung im Verfahren, die Einhaltung von Terminen und die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen.

3.2 Ausschluss fachfremder Daten

Eine Verknüpfung mit Daten anderer Fachbereiche oder städtischer Beteiligungsunternehmen ist ausdrücklich nicht vorgesehen. Das System bildet einen einzelnen, klar umgrenzten Verwaltungszweck ab (Steuerung der Leistungssachbearbeitung) und ist deshalb nach Auffassung der Projektleitung keine bereichsübergreifende soziale Bewertung.

4 Erwarteter Nutzen

Die Verwaltung erwartet eine gleichmäßigere Bearbeitung, eine gezieltere Kontrolle in Verdachtsfällen und eine Entlastung der Sachbearbeitung.

5 Rechtliche Einordnung durch die Projektleitung

Die Projektleitung geht davon aus, dass es sich um eine zulässige, auf einen einzelnen Zweck bezogene Risikobewertung handelt und nicht um eine nach der KI-Verordnung verbotene Praktik. Eine abschließende rechtliche Prüfung durch das Rechtsamt steht aus.

Beschluss des Stadtrats — Einführung des Systems „KOMPASS“

Stadt Chemnitz

Der Oberbürgermeister — Büro des Stadtrats

Markt 1, 09111 Chemnitz

Beschluss-Nr.: B-2025-214 | Sitzung des Stadtrats am 26.11.2025 | Vorlage: V-2025-331 (Sozialamt) | Abstimmung: 38 Ja, 14 Nein, 3 Enthaltungen

1 Beschlusstext

Der Stadtrat beschließt die Einführung des Kommunalen Priorisierungs- und Assistenzsystems „KOMPASS“ der KommunalData Analytics GmbH im Sozialamt zur Priorisierung und Steuerung der Kontrolldichte in der Leistungssachbearbeitung. Der Oberbürgermeister wird beauftragt, den Dienstleistungsvertrag zu schließen und die Inbetriebnahme zum 01.02.2026 zu veranlassen.

2 Maßgaben

2.1 Datensparsamkeit

Der Stadtrat legt Wert darauf, dass ausschließlich fachbereichsinterne Daten des Sozialamtes verarbeitet werden. Eine bereichsübergreifende Zusammenführung von Daten ist unzulässig.

2.2 Prüfung durch das Rechtsamt

Das Rechtsamt wird beauftragt, die Vereinbarkeit des Systems mit der KI-Verordnung und dem Datenschutzrecht zu prüfen und dem Stadtrat bis zum 30.06.2026 zu berichten.

2.3 Evaluation

Nach sechs Monaten ist dem Sozialausschuss über die Wirkung des Systems zu berichten.

3 Anlage zur Vorlage (Auszug aus der Aussprache)

In der Aussprache wies die Fraktion „Soziales Chemnitz“ darauf hin, dass ein Punktesystem, das über verschiedene Lebensbereiche hinweg das Verhalten von Menschen bewertet und daran Nachteile knüpft, an eine unzulässige soziale Bewertung heranreichen könne. Die Verwaltung erklärte hierzu, KOMPASS verarbeite ausschließlich Daten aus dem Leistungsverfahren; eine bereichsübergreifende Bewertung finde nicht statt.

Systembeschreibung „KOMPASS“ — technische Datenanbindung (Konnektoren)

KommunalData Analytics GmbH

Prager Straße 18, 04317 Leipzig

Telefon: 0341 33099-0 | E-Mail: support@kommunaldata.de

HRB 33871, Amtsgericht Leipzig | Geschäftsführung: Sören Achterberg

Dokument-ID: KDA-KOMPASS-SB-014 | Version: 4.2 | Stand: 12.01.2026 | für: Stadt Chemnitz, Sozialamt

1 Zweck des Dokuments

Diese Systembeschreibung dokumentiert die in der Konfiguration für die Stadt Chemnitz aktivierten Datenquellen (Konnektoren) und die Berechnung des Kooperations-Scores.

2 Aktivierte Konnektoren

Für die Stadt Chemnitz sind folgende Konnektoren aktiviert und liefern Eingangsdaten für den Kooperations-Score:

2.1 Konnektor Sozialamt (Fachverfahren Leistung)

Liefert die Merkmale fehlende Mitwirkung, versäumte Termine und unvollständige Unterlagen.

2.2 Konnektor Stadtbibliothek

Liefert offene Mahnungen und Gebührenrückstände aus dem Bibliotheksverwaltungssystem.

2.3 Konnektor Ordnungsamt

Liefert nicht beglichene Verwarnungs- und Bußgelder aus dem ruhenden Verkehr (Parkverstöße).

2.4 Konnektor Verkehrsbetrieb (CVAG-Datenschnittstelle)

Liefert gemeldete Fälle von Beförderungerschleichung (Fahren ohne gültigen Fahrschein).

2.5 Konnektor Abfallwirtschaft

Liefert dokumentierte Verstöße gegen die Abfallsatzung (unzulässige Sperrmüllablagerung).

3 Score-Berechnung

Der Score beginnt bei 100 Punkten. Für jeden dokumentierten Vorfall wird ein quellenspezifischer Punktabzug vorgenommen. Die vollständige Faktor- und Gewichtungstabelle ist als Aktenstück 04 hinterlegt. Der resultierende Score bestimmt die Klasse und die daran geknüpften Maßnahmen (Aktenstück 05).

4 Hinweis des Dienstleisters

Die Auswahl und Aktivierung der Konnektoren erfolgte auf Wunsch der Stadt Chemnitz im Rahmen der Einführungsworkshops. Die Konnektoren zur Stadtbibliothek, zum Ordnungsamt, zum Verkehrsbetrieb und zur Abfallwirtschaft wurden gemeinsam mit der Projektleitung freigeschaltet, um die Aussagekraft des Kooperations-Scores zu erhöhen. Eine Beschränkung auf den Konnektor Sozialamt ist technisch möglich, war aber nicht beauftragt.

Beschwerde einer Leistungsbezieherin

Absenderin:

Marlen Hentschel

Zwickauer Straße 118, 09116 Chemnitz

An die

Stadt Chemnitz

Sozialamt

Bahnhofstraße 53, 09111 Chemnitz

nachrichtlich: Die Sächsische Datenschutz- und Transparenzbeauftragte, Dresden

Chemnitz, 08.04.2026

Betreff: Beschwerde gegen die Einstufung durch das System KOMPASS; Bitte um Auskunft und Überprüfung (mein Aktenzeichen im Leistungsverfahren: LST-2026-2087, Fall im System: BK-018)

Sehr geehrte Damen und Herren,

1 Anlass

seit einigen Wochen werde ich vom Sozialamt anders behandelt als zuvor. Ich muss nun alle drei Monate persönlich vorsprechen, meine Leistungen werden häufiger geprüft, und mir wurde gesagt, mein „Kooperations-Score“ sei zu niedrig. Ich verstehe das nicht, denn ich habe mich im Leistungsverfahren stets bemüht, Unterlagen einzureichen und Termine wahrzunehmen.

2 Was ich erfahren habe

Auf meine Nachfrage wurde mir mitgeteilt, in meinen Score fließen auch eine offene Mahnung der Stadtbibliothek, ein nicht bezahltes Parkticket, ein Vorfall beim Fahren ohne Fahrschein und ein Verstoß gegen die Abfallsatzung ein. Diese Dinge haben mit meinem Sozialleistungsantrag nichts zu tun. Ich wusste nicht, dass die Verwaltung solche Informationen aus ganz verschiedenen Bereichen zusammenträgt, um daraus einen Wert über mich zu bilden.

3 Meine Beschwerde

Ich halte es für unzulässig, dass mein Verhalten in völlig unterschiedlichen Lebensbereichen zusammengezählt wird und dass ich dadurch bei existenzsichernden Leistungen benachteiligt werde. Ohne diese fachfremden Punkte hätte ich, so hat man mir angedeutet, eine deutlich bessere Einstufung und müsste nicht ständig zur Kontrolle erscheinen.

4 Anträge

Ich bitte um vollständige Auskunft, welche Daten aus welchen Bereichen in meinen Score einfließen, um Mitteilung, wie sich mein Score ohne die fachfremden Punkte darstellen würde, und um Überprüfung, ob dieses Vorgehen rechtmäßig ist.

Mit freundlichen Grüßen

Marlen Hentschel

Gutachtenauftrag des Rechtsamts — Zulässigkeit des Systems „KOMPASS“

Stadt Chemnitz

Rechtsamt

Friedrich-August-Straße 3, 09111 Chemnitz

Telefon: 0371 488-3000 | E-Mail: rechtsamt@stadt-chemnitz.de

Aktenzeichen: 30-KI-2026-011 | Chemnitz, 05.05.2026 | Bearbeiterin: Rechtsrätin Dr. Cornelia Vahrenholt

An das Sozialamt und das Amt für Digitalisierung und Organisation (nachrichtlich:
Oberbürgermeister)

Betreff: Auftrag zur rechtlichen Prüfung des Systems KOMPASS im Hinblick auf das Verbot der sozialen Bewertung nach der Verordnung (EU) 2024/1689 [Normstand zu verifizieren]

1 Anlass

Der Stadtrat hat mit Beschluss B-2025-214 eine rechtliche Prüfung von KOMPASS bis zum 30.06.2026 aufgetragen. Die Beschwerde von Frau Hentschel (Aktenstück 07) und die Systembeschreibung des Dienstleisters (Aktenstück 03) geben zusätzlichen Anlass, die Zulässigkeit vertieft zu prüfen.

2 Prüfungsgegenstand

2.1 Kernfrage

Zu klären ist, ob KOMPASS eine nach der KI-Verordnung verbotene Praktik der sozialen Bewertung darstellt oder eine zulässige, auf einen einzelnen Zweck bezogene Risikobewertung.

2.2 Abgrenzungskriterien

Zu prüfen ist insbesondere, ob eine kontextübergreifende Bewertung vorliegt, also ob Daten aus einem sozialen Kontext für Entscheidungen in einem anderen, davon losgelösten Kontext verwendet werden, und ob die Bewertung zu einer benachteiligenden oder ungerechtfertigten Schlechterstellung führt, die in keinem angemessenen Verhältnis zum ursprünglichen Kontext der Daten steht [Normstand zu verifizieren].

3 Auftrag

Das Rechtsamt bittet um Zulieferung folgender Unterlagen zur eigenen Auswertung: die Faktor- und Gewichtungstabelle (Aktenstück 04), die Maßnahmen-Matrix (Aktenstück 05) und eine anonymisierte Fallstichprobe (Aktenstück 06). Anhand dieser Unterlagen ist eigenständig zu ermitteln, welche Datenquellen aus welchem Kontext einfließen und in welchem Umfang fachfremde Daten die Einstufung und damit die Kontrolldichte und Leistungsgewährung verändern. Die Projektbeschreibung (Aktenstück 01) ist mit der tatsächlichen Konfiguration (Aktenstück 03) abzugleichen.

4 Frist

Um Zulieferung der Unterlagen bis zum 20.05.2026 wird gebeten. Eine Stellungnahme des Dienstleisters ist einzuholen.

Stellungnahme der KommunalData Analytics GmbH

KommunalData Analytics GmbH

Prager Straße 18, 04317 Leipzig

Telefon: 0341 33099-0 | E-Mail: recht@kommunaldata.de

An die

Stadt Chemnitz, Rechtsamt

z. Hd. Frau Dr. Cornelia Vahrenholt

Friedrich-August-Straße 3, 09111 Chemnitz

Unser Zeichen: KDA-CH-2026-047 | Leipzig, 22.05.2026

Betreff: Ihre Anfrage 30-KI-2026-011 — Stellungnahme zur rechtlichen Bewertung von KOMPASS

Sehr geehrte Frau Dr. Vahrenholt,

1 Vorbemerkung

wir nehmen zu der Frage Stellung, ob KOMPASS eine verbotene soziale Bewertung darstellt. Nach unserer Auffassung ist dies nicht der Fall.

2 Standpunkt des Dienstleisters

2.1 Einheitlicher Verwaltungszweck

KOMPASS verfolgt aus unserer Sicht einen einzigen Zweck, nämlich die effiziente Steuerung der Leistungssachbearbeitung. Alle einfließenden Daten dienen diesem Zweck.

2.2 Öffentlich verfügbare beziehungsweise verwaltungseigene Daten

Sämtliche Datenquellen stammen aus dem Bestand der Stadt oder ihrer Beteiligungsunternehmen. Es würden keine Daten von Dritten zugekauft.

2.3 Verantwortung der Kommune

Die Auswahl der Konnektoren sei auf ausdrücklichen Wunsch der Stadt Chemnitz erfolgt. Der Konnektor Sozialamt könne jederzeit als einzige Quelle konfiguriert werden; die Aktivierung der weiteren Konnektoren sei von der Projektleitung der Stadt beauftragt worden.

3 Einräumung

Wir räumen ein, dass die Konnektoren Stadtbibliothek, Ordnungsamt, Verkehrsbetrieb und Abfallwirtschaft Daten liefern, die außerhalb des Leistungsverfahrens entstehen. Ob deren Einbeziehung rechtlich zulässig ist, ist eine Bewertung, die wir der Stadt und ihrer Rechtsaufsicht überlassen. Auf Wunsch deaktivieren wir diese Konnektoren kurzfristig.

4 Angebot

Wir bieten an, kurzfristig eine Konfiguration bereitzustellen, die ausschließlich den Konnektor Sozialamt verwendet, sowie eine Funktion zur Auskunft an betroffene Personen über die in ihren Score eingeflossenen Faktoren.

Mit freundlichen Grüßen

Sören Achterberg

Geschäftsführer, KommunalData Analytics GmbH

Vermerk der städtischen Datenschutzbeauftragten — datenschutzrechtliche Parallelbewertung

Stadt Chemnitz

Behördliche Datenschutzbeauftragte

Bahnhofstraße 53, 09111 Chemnitz

Telefon: 0371 488-1550 | E-Mail: datenschutz@stadt-chemnitz.de

Dokument-ID: DSB-KOMPASS-2026-03 | Stand: 12.06.2026 | Verfasserin: Behördliche
Datenschutzbeauftragte Ilka Sonntag

1 Zweck des Vermerks

Dieser Vermerk bewertet KOMPASS ergänzend zur Prüfung des Rechtsamts unter datenschutzrechtlichen Gesichtspunkten. Er nimmt die Feststellungen der Systembeschreibung (Aktenstück 03) und der Faktortabelle (Aktenstück 04) auf.

2 Verarbeitung fachfremder Daten

Die Zusammenführung von Daten aus dem Sozialamt, der Stadtbibliothek, dem Ordnungsamt, dem Verkehrsbetrieb und der Abfallwirtschaft zu einem einheitlichen Score wirft die Frage der Zweckbindung auf. Personenbezogene Daten dürfen grundsätzlich nur zu dem Zweck weiterverarbeitet werden, zu dem sie erhoben wurden, oder zu einem hiermit vereinbaren Zweck. Ob die Steuerung der Kontrolldichte im Leistungsverfahren mit dem Zweck der Erhebung von Bibliotheksmahnungen oder Parkverstößen vereinbar ist, erscheint zweifelhaft.

3 Rechtsgrundlage und Transparenz

Für die bereichsübergreifende Zusammenführung ist eine tragfähige Rechtsgrundlage nicht ersichtlich. Die betroffenen Personen wurden über die Herkunft der in den Score einfließenden Daten nicht informiert; die Projektbeschreibung (Aktenstück 01) hatte gegenüber dem Stadtrat sogar ausdrücklich eine Beschränkung auf fachbereichsinterne Daten erklärt.

4 Datenschutz-Folgenabschätzung

Eine Datenschutz-Folgenabschätzung für die bereichsübergreifende Verarbeitung liegt nicht vor. Angesichts der systematischen Bewertung von Personen mit erheblichen Folgen für die Leistungsgewährung war eine solche durchzuführen.

5 Verhältnis zur KI-Verordnung

Die datenschutzrechtliche Bewertung tritt neben die Prüfung nach der KI-Verordnung; beide Regelungsregime sind nebeneinander anwendbar. Fällt die Praktik unter das Verbot der sozialen Bewertung, ist der Betrieb bereits deshalb unzulässig; unabhängig davon bestehen die datenschutzrechtlichen Beanstandungen.

6 Empfehlung

Empfohlen wird, die Konnektoren außerhalb des Sozialamtes unverzüglich zu deaktivieren, die betroffenen Personen zu informieren, die bisher ergangenen Einstufungen zu überprüfen und die Ergebnisse der Prüfungen dem Stadtrat vorzulegen.

Normstand-Vermerk — anzuwendender Rechtsstand der KI-Verordnung

Stadt Chemnitz — Rechtsamt

Friedrich-August-Straße 3, 09111 Chemnitz

Dokument-ID: 30-KI-2026-011-NORM | Stand: 01.07.2026 | Verfasserin: Rechtsrätin Dr. Cornelia Vahrenholt

1 Zweck

Dieser Vermerk hält fest, welcher Rechtsstand der Prüfung von KOMPASS zugrunde gelegt wird, und ordnet den Umgang mit noch nicht abschließend geklärten Einzelfragen an.

2 Zugrunde gelegter Rechtsstand

Zugrunde gelegt wird die Verordnung (EU) 2024/1689 (KI-Verordnung) in der im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Fassung. Herangezogen werden ausschließlich die Grundstrukturen: das Verbot bestimmter Praktiken, insbesondere der sozialen Bewertung von Personen, wenn die Bewertung zu einer benachteiligenden Behandlung in Zusammenhängen führt, die nichts mit den Kontexten der Datenerhebung zu tun haben, oder zu einer ungerechtfertigten oder unverhältnismäßigen Schlechterstellung. Ergänzend wird das Datenschutzrecht (Datenschutz-Grundverordnung; Sächsisches Datenschutzdurchführungsrecht) herangezogen.

3 Vorbehalt beweglicher Normstand

Die genaue Fassung des Verbotstatbestands, seine Tatbestandsmerkmale, die einschlägigen Artikel und die Geltungszeitpunkte sind Gegenstand laufender Rechtsakte, einschließlich möglicher Änderungs- und Vereinfachungsvorhaben (Omnibus). Sämtliche Einzelnummern, Fristen und Verweise in dieser Akte sind daher als vorläufig zu behandeln und mit dem Hinweis [Normstand zu verifizieren] gekennzeichnet.

4 Anordnung

4.1 Verifikation vor Verwendung

Vor jeder externen Verwendung eines Aktenstücks sind der Wortlaut des Verbotstatbestands, die einschlägigen Artikel und die Geltungszeitpunkte anhand der amtlichen konsolidierten Fassung (EUR-Lex) zu verifizieren.

4.2 Keine Erfindung von Sekundärrechtsakten

Es dürfen keine Durchführungs- oder delegierten Rechtsakte, Leitlinien oder Gerichtsentscheidungen als geltend zitiert werden, deren Bestand nicht amtlich verifiziert ist. Insbesondere wird keine Präjudizienbindung angenommen.

4.3 Aktenzeichen

Die Eingangsbestätigungen der beteiligten Behörden stehen noch aus. Die endgültigen Aktenzeichen sind nach Eingang den jeweiligen Vorgängen zuzuordnen und im Fristenblatt nachzutragen.

Telefonvermerk

Stadt Chemnitz – Rechtsamt

Az. 30-KI-2026-011 (KOMPASS); Bezug: Anhörung der Bundesnetzagentur vom 15.06.2026, Az. BNetzA-KI-2026-0473

Verfasserin: Rechtsrätin Dr. Cornelia Vahrenholt

Gespräch am 24.06.2026, 10:30 bis 10:55 Uhr, mit Herrn Dr. Loose, Bundesnetzagentur, Referat Marktüberwachung KI-Systeme, Bonn

1 Anlass

Telefonische Rückfrage zur Anhörung vom 15.06.2026, insbesondere zur Frist (10.07.2026), zum erwarteten Umfang der Stellungnahme und zur Frage, wie eine zwischenzeitliche Änderung des Systembetriebs im Verfahren zu behandeln wäre.

2 Auskünfte des Herrn Dr. Loose

Zur Frist: Auf begründeten schriftlichen Antrag werde eine Verlängerung bis zum 24.07.2026 in Aussicht gestellt; ein weitergehender Aufschub komme wegen des laufenden Leistungsbezugs der betroffenen Personen nicht in Betracht.

Zum Umfang: Die Behörde erwarte keine abstrakte Beschreibung, sondern eine fallbezogene Darstellung der tatsächlichen Wirkung, das heißt je Fall der Stichprobe die Einstufung mit und ohne die fachbereichsfremden Datenquellen sowie die daran geknüpften Folgen für Kontrolldichte und Leistungsgewährung. Die Behörde habe Kenntnis davon, dass eine solche Vergleichsrechnung in der Verwaltung bereits angestellt worden sei; sie bitte, diese vollständig vorzulegen.

Zu Betriebsänderungen: Eine Deaktivierung einzelner Konnektoren während des Verfahrens sei der Behörde unverzüglich und mit Datum, technischem Nachweis und Angabe der betroffenen Fallzahlen anzuzeigen. Sie werde im Verfahren berücksichtigt, beende es aber nicht; die Behörde prüfe auch den Zeitraum seit Inbetriebnahme am 01.02.2026.

Zum Einzelfall: Zum Fall der Beschwerdeführerin bitte die Behörde um Mitteilung, ob und wann der Betroffenen auf ihren Auskunftsantrag vom 08.04.2026 geantwortet worden sei und mit welchem Inhalt.

3 Weiteres Vorgehen

Fristverlängerungsantrag wird heute gefertigt. Sozialamt und Projektleitung erhalten Abschrift dieses Vermerks mit der Bitte um Zulieferung der Fallliste mit Vergleichsrechnung bis 03.07.2026 sowie um Mitteilung des Bearbeitungsstands zur Beschwerde LST-2026-2087. Frau Sonntag erhält Abschrift zur Kenntnis.

Chemnitz, 24.06.2026

Dr. Vahrenholt